

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2082 -
2083/2532

ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด

นางสาวพรรณี ภูชนะกิจ

นายเลิศศักดิ์ ภูชนะกิจ กับพวก

นางสาวพรรณี ภูชนะกิจ ผู้ร้อง

โจทก์

ผู้ร้อง

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า ผู้ร้องฎีกา มีเหตุผลที่จะชนะคดี โปรดมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 111)

สืบเนื่องจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่4051 ตำบล
บางปลาม้า (วังมะขาม) อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยบ้านเลขที่
57 ซึ่งปลูกอยู่บนที่ดินดังกล่าวอ้างว่าเป็นมรดกของนายกมลภูชนะกิจ เพื่อขายทอด
ตลาดเอาเงินชำระหนี้แก่โจทก์

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของนายเพ็งไหว่หรือว่ายแซ่ผู้ ที่ดิน
และบ้านพิพาทที่โจทก์นำยึดจำนวน 1 ส่วน ไม่ใช่ทรัพย์สินของนายกมลภูชนะกิจแต่
เป็นกรรมสิทธิ์ของนายเพ็งไหว่หรือว่ายแซ่ผู้ ร่วมกับนางตัวหรือตันแซ่ผู้ การที่มีการ
จดทะเบียนนิติกรรมยกที่ดินและบ้านดังกล่าวให้แก่นายกมลภูชนะกิจ ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย โจทก์ไม่มีสิทธิบังคับชำระหนี้จากที่ดินและบ้านพิพาท ขอให้ศาลสั่งปล่อย
ทรัพย์สินดังกล่าว

ศาลชั้นต้นพิพากษายกคำร้องขัดทรัพย์สินของผู้ร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 100,99)

ศาลอุทธรณ์ให้งดการขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาทระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 86)

คำสั่ง

คำร้องของผู้ร้องพอแปลได้ว่า ผู้ร้องขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้วเห็นสมควรให้งดการขาย
หรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาทระหว่างฎีกา

คำร้องของผู้ร้องพอแปลได้ว่า ผู้ร้องขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้วเห็นสมควรให้งดการขาย
หรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาทระหว่างฎีกา

(เสียง ตริวิมล-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-นิเวศน์ คำฟ้อง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ